

Procedura zastrzegania kart oraz rozpatrywania zgłoszeń transakcji nieautoryzowanych

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/10, wersja 1, obowiązuje od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Oznaczenie	BP/PRO/10
Wersja	1
Właściciel	Departament Bezpieczeństwa
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	8 lutego 2023 r.
Obowiązuje od	1 marca 2023 r.
Obowiązuje do	31 sierpnia 2024 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	8 lutego 2023 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Procedura określa jednolity sposób postępowania przy przyjmowaniu i realizacji zgłoszeń o utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuprawnionym użyciu kart płatniczych i danych uwierzytelniających, blokowania kart oraz dostępu do bankowości elektronicznej, a także prowadzenia postępowania w sprawie zgłoszeń dotyczących transakcji nieautoryzowanych.

Celem procedury jest ograniczenie strat Klientów i Banku wynikających z nadużyć, gwarancja dotrzymania terminów wynikających z przepisów — zob. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30) — a także zapewnienie spójności postępowania z postanowieniami dokumentów „Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych Bank Przykładowy S.A.” i „Regulamin kart kredytowych Bank Przykładowy S.A.”.

2. Zakres stosowania

Procedura ma zastosowanie w placówkach Banku, na Infolinii, w jednostkach „Departament Obsługi Klienta” i „Centrum Monitorowania Transakcji” oraz w komórkach operacyjnych uczestniczących w obsłudze kart i bankowości elektronicznej.

1. Procedurą objęte są:

- 1) karty debetowe wydane do rachunków osobistych i firmowych a także karty kredytowe, w tym karty dodatkowe i karty użytkowników;
- 2) tokeny kart zarejestrowane w aplikacjach płatności mobilnych;

- 3) dostęp do bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej, jeśli istnieje podejrzenie przejęcia danych uwierzytliwiających lub urządzenia zaufanego;
 - 4) zgłoszenia transakcji nieautoryzowanych, niewykonanych lub wykonanych nienależycie, dokonanych kartą lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Procedura nie obejmuje reklamacji dotyczących jakości usług, opłat i prowizji niezwiązanych z transakcją nieautoryzowaną ani sporów handlowych z akceptantem co do jakości towaru lub usługi — te sprawy rozpatruje się według procedury reklamacyjnej Banku; w razie wątpliwości co do kwalifikacji zgłoszenia pracownik konsultuje się z jednostką „Departament Bezpieczeństwa”.

3. Odpowiedzialności

1. **Pracownik placówki i konsultant Infolinii** odpowiadają za:
 - 1) przyjęcie zgłoszenia w każdej formie i o każdej porze, bez odmawiania z powodu braku właściwości lub godzin pracy placówki;
 - 2) weryfikację osoby zgłaszającej zgodnie z procedurami bezpieczeństwa;
 - 3) natychmiastowe zablokowanie karty lub dostępu w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD a także zarejestrowanie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń RZK;
 - 4) przekazanie Klientowi informacji o skutkach zastrzeżenia i dalszych krokach a także potwierdzenie zastrzeżenia.
2. **Kierownik placówki lub kierownik zmiany Infolinii:**
 - 1) nadzoruje terminowość i kompletność zgłoszeń przyjętych w jego jednostce;
 - 2) rozstrzyga wątpliwości co do tożsamości zgłaszającego i podejmuje decyzję o odmowie realizacji dyspozycji;
 - 3) przekazuje do jednostki „Centrum Monitorowania Transakcji” sprawy, w których kwota spornych transakcji przekracza 5 000,00 zł lub istnieje podejrzenie nadużycia.
3. **Centrum Monitorowania Transakcji** — zespół w strukturze jednostki „Departament Bezpieczeństwa” — prowadzi całodobowy monitoring transakcji, kontaktuje się z Klientami w sprawie transakcji podejrzanych, analizuje zgłoszenia transakcji nieautoryzowanych, przygotowuje akta sporów z organizacją płatniczą oraz prowadzi rejestr zdarzeń nadużyć.
4. **Departament Bezpieczeństwa** — właściciel procedury — odpowiada za jej aktualność, rozstrzyga sprawy wymagające decyzji o odmowie lub wstrzymaniu zwrotu, kontaktuje się z organami ścigania i ocenia skuteczność mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom.
5. **Departament Operacji** — realizuje zwroty kwot na rachunki Klientów, wydaje karty zastępcze i prowadzi rozliczenia z organizacją płatniczą.
6. **Departament Zgodności** — opiniuje zmiany procedury, monitoruje zgodność z przepisami o usługach płatniczych i ocenia ryzyko związane z wyjątkami od terminów, a **Biuro Reklamacji** — prowadzi odwołania Klientów od rozstrzygnięć w sprawach transakcji nieautoryzowanych.

Analitik jednostki „Centrum Monitorowania Transakcji” jest odpowiedzialny za:

- 1) rzetelną i bezstronną analizę zgłoszeń transakcji nieautoryzowanych, opartą na danych systemowych, a nie wyłącznie na relacji Klienta lub pracownika placówki;
- 2) przygotowanie rekomendacji rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, które pozwala przełożonemu zweryfikować tok rozumowania;
- 3) terminowe przekazanie dyspozycji zwrotu do jednostki „Departament Operacji”;
- 4) prowadzenie dokumentacji sporu z organizacją płatniczą i pilnowanie terminów wniesienia sporu.

Analitik nie może rozpatrywać zgłoszeń dotyczących własnych rachunków ani rachunków osób bliskich; w takim przypadku sprawę przejmuje inny analitik, wskazany przez kierownika.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która korzysta z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, realizująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby dysponującej wyższymi uprawnieniami decyzyjnymi.

Ponadto w procedurze użyto określeń:

- 1) **Zastrzeżenie karty** — trwała i nieodwracalna blokada karty, po której karta nie może być ponownie użyta, nawet jeśli została odnaleziona;
- 2) **Blokada czasowa** — odwracalne ograniczenie możliwości użycia karty lub dostępu do bankowości elektronicznej, które może zostać zniesione po wyjaśnieniu okoliczności;
- 3) **Transakcja nieautoryzowana** — transakcja płatnicza, na której wykonanie płatnik nie wyraził zgody w sposób przewidziany w umowie;
- 4) **Silne uwierzytelnianie** — uwierzytelnianie oparte na co najmniej dwóch niezależnych elementach, spośród wiedzy, posiadania i cechy użytkownika;
- 5) **Organizacja płatnicza** — podmiot zarządzający systemem rozliczeń transakcji kartowych, z którym Bank zawarł umowę o uczestnictwo;
- 6) **Spór z organizacją płatniczą** — procedura odzyskania od banku akceptanta środków z kwestionowanej transakcji kartowej, prowadzona na zasadach określonych przez organizację płatniczą;

- 7) **Akceptant** — przedsiębiorca przyjmujący płatności kartami;
- 8) **CBS-PRZYKŁAD** — system, w którym blokuje się karty i dostęp oraz odnotowuje dyspozycje Klientów;
- 9) **rejestr zgłoszeń RZK** — rejestr, w którym odnotowuje się każde zgłoszenie zastrzeżenia i zgłoszenie transakcji nieautoryzowanej wraz z historią czynności;
- 10) **SMT-PRZYKŁAD** — system oceniający ryzyko transakcji w czasie rzeczywistym i generujący alerty;
- 11) **Dane uwierzytelniające** — PIN, hasło, kody jednorazowe, dane karty oraz urządzenie zaufane Klienta.

5. Opis postępowania — przyjęcie zgłoszenia

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Przyjęcie zgłoszenia	Pracownik odbiera zgłoszenie w dowolnym kanale i rejestruje je w rejestrze zgłoszeń RZK.
Weryfikacja zgłaszającego	Pracownik potwierdza tożsamość osoby zgłaszającej metodą przewidzianą w procedurach bezpieczeństwa. W razie niepowodzenia stosuje blokadę zachowawczą.
Blokada i potwierdzenie	Karta i, w przypadku potrzeby, dostęp do bankowości elektronicznej zostają zablokowane, a Klient otrzymuje potwierdzenie.
Karta zastępcza	Na wniosek Klienta zostaje zamówiona nowa karta z nowym numerem.
Analiza transakcji	Centrum Monitorowania Transakcji ocenia kwestionowane transakcje. Zgłoszenie nieautoryzowanej transakcji uruchamia postępowanie wyjaśniające.
Zwrot lub spór	Bank zwraca środki w terminie albo, w uzasadnionych przypadkach, odmawia zwrotu i prowadzi spór z organizacją płatniczą.

Zgłoszenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia karty przyjmuje każdy pracownik w każdym czasie. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem

800 000 002 (z zagranicy: +48 800 000 003), czynnym całą dobę, w bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej, w placówce a także — w razie niemożności skorzystania z tych kanałów — za pośrednictwem dowolnej jednostki Banku.

5.1. Przyjmij zgłoszenie i zidentyfikuj jego przedmiot.

- 5.1.1. Zapytaj, czy zgłoszenie dotyczy karty fizycznej, tokenu płatności mobilnej, danych karty, czy dostępu do bankowości elektronicznej.
- 5.1.2. Ustal, czy Klient posiada kartę, czy została utracona, oraz czy w ostatnim czasie dokonywał transakcji, których nie rozpoznaje.
- 5.1.3. Jeśli zgłoszenie dotyczy karty użytkownika dodatkowego, przyjmij je od posiadacza rachunku lub od samego użytkownika.

5.2. Potwierdź tożsamość osobę zgłaszającą.

- 5.2.1. W placówce zażądaj dokumentu tożsamości i porównaj dane ze wzorem w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD.
- 5.2.2. Na Infolinii zadaj pytania weryfikacyjne dostępne w systemie; po trzy nieudanych próbach nie ujawniaj informacji o rachunku i zastosuj zasady opisane w części o przypadkach szczególnych.
- 5.2.3. W bankowości elektronicznej zgłoszenie złożone po zalogowaniu z silnym uwierzytelnianiem uznaje się za zweryfikowane.
- 5.2.4. Nigdy nie proś o podanie pełnego numeru PIN, hasła do bankowości ani kodów jednorazowych.

5.3. Wprowadź zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń RZK.

- 5.3.1. Wpisz datę i godzinę przyjęcia, kanał zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej oraz okoliczności zdarzenia podane przez Klienta.
- 5.3.2. Odnotuj numer zgłoszenia nadany przez system i podaj go Klientowi.
- 5.3.3. Jeśli zgłoszenie przyjęto w placówce, wypełnij formularz F-BEZ-01 w dwóch egzemplarzach i wydaj Klientowi jeden z nich po podpisaniu.

5.4. Zapytaj o okoliczności zdarzenia, które mogą wskazywać na oszustwo.

- 5.4.1. Czy Klient udostępnił komukolwiek dane karty lub kody, przykładowo w rozmowie telefonicznej, wiadomości lub na stronie internetowej?
- 5.4.2. Czy na urządzeniu Klienta zainstalowano aplikację zdalnego dostępu?
- 5.4.3. Czy Klient zgłosił już sprawę policji?

Pamiętaj: zgłoszenia utraty lub kradzieży karty nie wolno odkładać do czasu przybycia Klienta do placówki ani uzależniać od złożenia pisemnego wniosku. Zgłoszenie złożone w dowolnym kanale jest równoważne i wywołuje skutki od chwili jego przyjęcia.

5.5. Wyjaśnij Klienta o rodzajach blokady i pozwól mu wybrać właściwy wariant.

- 5.5.1. **Zastrzeżenie** stosuje się w przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia karty lub ujawnienia jej danych; jest ono nieodwracalne.
- 5.5.2. **Blokadę czasową** stosuje się, gdy Klient nie ma pewności, gdzie jest karta; Klient może samodzielnie odblokować kartę w bankowości elektronicznej, a pracownik

nie odblokowuje karty, jeżeli podejrzewa kradzież.

5.5.3. Jeśli Klient nie potrafi wskazać, czy karta została utracona, zastosuj blokadę czasową i zaproponuj zastrzeżenie, gdy karta nie zostanie odnaleziona w ciągu dnia.

5.6. Wskaż Klientowi skutki zastrzeżenia.

5.6.1. Blokada obejmuje wszystkie transakcje wymagające autoryzacji, w tym płatności internetowe, zbliżeniowe i w aplikacjach płatności mobilnych.

5.6.2. Transakcje autoryzowane przed zgłoszeniem, które nie zostały jeszcze rozliczone, mogą obciążyć rachunek po zgłoszeniu.

5.6.3. Zastrzeżenie karty nie powoduje pobrania opłaty — stawka wynosi 0,00 zł.

5.7. Oceń pilność zgłoszenia.

5.7.1. Zgłoszenia, w których Klient informuje o trwającym obciążaniu rachunku, traktuj priorytetowo i zablokuj kartę przed zebraniem szczegółów zdarzenia.

5.7.2. Zgłoszenia o utracie karty bez nierozpoznanych transakcji można obsłużyć w standardowej kolejności, lecz blokady nie wolno odkładać.

5.7.3. Gdy do zgłoszenia dochodzi po godzinach pracy placówki, skieruj je konsultantowi dyżurnemu i nie umawiaj Klienta na wizytę przed wykonaniem blokady.

5.8. Ustal stan rachunku i karty.

5.8.1. Zweryfikuj w systemie status karty, datę wydania, limity oraz ostatnie autoryzacje.

5.8.2. Zwróć uwagę, czy karta nie została niedawno zastrzeżona lub wymieniona — w takim przypadku zweryfikuj, czy kwestionowane transakcje dotyczą starej karty.

5.8.3. Jeżeli rachunek jest objęty blokadą lub zajęciem, zablokuj kartę, lecz nie zmieniaj statusu rachunku.

6. Opis postępowania — blokada karty i dostępu

Blokadę wykonuje się bezzwłocznie po zweryfikowaniu zgłaszającego, nie później niż w ciągu 5 minut od przyjęcia zgłoszenia. Wykonanie blokady nie może być uzależnione od ustalenia, czy Klient wcześniej dokonał transakcji ani od uzyskania dodatkowych dokumentów.

6.1. Zablokuj kartę w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD.

6.1.1. Wybierz w systemie kartę wskazaną przez Klienta; jeśli Klient nie zna jej numeru, zidentyfikuj ją po ostatnich czterech cyfrach, dacie ważności lub rachunku.

6.1.2. Wybierz status „zastrzeżona” albo „blokada czasowa” zgodnie z ustaleniem z Klientem.

6.1.3. Sprawdź, czy system potwierdził zmianę statusu i czy status został przekazany do systemu autoryzacyjnego.

6.2. Wyłącz tokeny kart w aplikacjach płatności mobilnych.

6.2.1. Zastrzeżenie karty obejmuje wszystkie powiązane z nią tokeny; wyjątek stanowi tylko wyraźne żądanie Klienta, aby zablokować jedynie kartę fizyczną.

6.2.2. Jeśli zgłoszenie dotyczy tylko utraty urządzenia mobilnego, wyłącz token powiązany z tym urządzeniem i pozostaw kartę fizyczną aktywną.

- 6.3. Ustal, czy konieczne jest zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej.
 - 6.3.1. Zablokuj dostęp, jeżeli karta lub dane uwierzytelniające zostały utracone razem z urządzeniem zaufanym albo Klient ujawnił hasło lub kod jednorazowy.
 - 6.3.2. Zablokuj dostęp także wtedy, gdy zlecono nierozpoznane przelewy lub zmieniono dane kontaktowe Klienta w ostatnich dniach.
 - 6.3.3. Dostęp tymczasowy po zdarzeniu może zostać przyznany na zasadach opisanych w dalszej części procedury, nie dłużej niż na 72 godziny.
- 6.4. Przekaż Klientowi potwierdzenie zastrzeżenia.
 - 6.4.1. Podaj ustnie numer zgłoszenia oraz datę i godzinę blokady.
 - 6.4.2. Na żądanie Klienta wyślij potwierdzenie na trwałym nośniku nie później niż do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.
 - 6.4.3. Przypomnij Klientowi, że po zastrzeżeniu nie wolno już używać znalezionej karty — należy ją zniszczyć lub zwrócić do placówki.

Zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej stosuje się w celu ochrony rachunku Klienta, gdy dane uwierzytelniające mogły zostać przejęte. Blokada dotyczy także aplikacji mobilnej i powiązanych urządzeń zaufanych.

- 6.5. Wyłącz dostęp Klienta do bankowości elektronicznej.
 - 6.5.1. Zablokuj logowanie hasłem a także wszystkie urządzenia zaufane; uniemożliwi to autoryzację dyspozycji.
 - 6.5.2. Anuluj niewykonane dyspozycje oczekujące i zlecenia stałe, których Klient nie rozpoznaje, po uprzednim potwierdzeniu z Klientem.
 - 6.5.3. Jeżeli przelew został już zlecony, natychmiast zgłoś sprawę do jednostki „Centrum Monitorowania Transakcji”, aby podjęto próbę wstrzymania lub odwołania przelewu.
- 6.6. Uzgodnij z Klientem sposób przywrócenia dostępu.
 - 6.6.1. Nowe dane uwierzytelniające można ustanowić dopiero po pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta w placówce lub na Infolinii z użyciem silnego uwierzytelniania.
 - 6.6.2. Do czasu przywrócenia dostępu Klient składa dyspozycje w placówce lub telefonicznie; dostęp tymczasowy może zostać przyznany na czas nie dłuższy niż 72 godziny.
- 6.7. Zaleć Klientowi czynności zabezpieczające.
 - 6.7.1. Zmiana haseł do poczty elektronicznej i usług powiązanych z numerem telefonu.
 - 6.7.2. Usunięcie z urządzenia aplikacji zdalnego dostępu i przeskanowanie urządzenia programem zabezpieczającym.
 - 6.7.3. Zgłoszenie podejrzenia przestępstwa na policji.

Karta zastępcza jest wydawana z nowym numerem i nowym kodem zabezpieczającym. Zasady jej wydania, w tym opłaty, określają dokumenty „Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych Bank Przykładowy S.A.” i „Regulamin kart kredytowych Bank Przykładowy S.A.” a także właściwa taryfa opłat i prowizji; zastrzeżenie karty jest bezpłatne (0,00 zł).

6.8. Ustal Klienta, czy chce otrzymać kartę zastępczą.

6.8.1. Jeśli Klient zrezygnuje z karty zastępczej, zapisz to w rejestrze zgłoszeń RZK i powiadom o możliwości złożenia wniosku później.

6.8.2. Zweryfikuj aktualność adresu korespondencyjnego i numeru telefonu Klienta; w razie wątpliwości co do ich aktualności nie wysyłaj karty do czasu potwierdzenia.

6.9. Zarejestruj zamówienie karty w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD.

6.9.1. Wybierz tryb zwykły albo pilny; za tryb pilny pobierana jest opłata w wysokości 60,00 zł w przypadku kart debetowych.

6.9.2. Karta zastępcza jest dostarczana w terminie 5 dni roboczych od zamówienia, a PIN — odrębną przesyłką lub w bankowości elektronicznej.

6.10. Zaznacz w rozmowie Klienta o limitach nowej karty.

6.10.1. Nowa karta otrzymuje limity dotychczasowej karty, chyba że Klient zażąda ich zmiany.

6.10.2. W przypadku zastrzeżenia z powodu oszustwa limity dla płatności internetowych mogą zostać obniżone do czasu zakończenia analizy.

6.11. Zakończ obsługę zgłoszenia o utracie.

6.11.1. Oznacz zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń RZK jako „zablokowano” i wskaż numer zamówienia karty zastępczej.

6.11.2. Jeżeli Klient kwestionuje transakcje, nie zamykaj sprawy, lecz przejdź do zgłoszenia transakcji nieautoryzowanej.

6.12. Zastosuj blokadę zachowawczą.

6.12.1. Blokadę zachowawczą stosuje się, gdy tożsamość zgłaszającego nie została potwierdzona, a zgłoszenie jest wiarygodne.

6.12.2. Blokada zachowawcza trwa do czasu skontaktowania się z posiadaczem rachunku i nie może przekroczyć 72 godziny, chyba że kierownik jednostki zadecyduje inaczej.

6.12.3. O założeniu blokady powiadom posiadacza rachunku wiadomością w bankowości elektronicznej oraz SMS-em.

6.13. Zweryfikuj skuteczność blokady.

6.13.1. Po wykonaniu blokady zweryfikuj w systemie historię autoryzacji; jeżeli widoczne są transakcje po godzinie zgłoszenia, bezzwłocznie powiadom jednostkę „Centrum Monitorowania Transakcji”.

6.13.2. Transakcje autoryzowane offline, przykładowo w terminalach bez łączności z Bankiem, mogą być rozliczone po blokadzie; zapisz je w rejestrze i skieruj do analizy.

7. Opis postępowania — transakcje nieautoryzowane

Zgłoszenie transakcji nieautoryzowanej, niewykonanej lub wykonanej nienależycie Klient może złożyć na Infolinii, w bankowości elektronicznej, w placówce lub jako reklamację. Klient traci uprawnienie do żądania zwrotu, jeśli nie zgłosi sprawy w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku — termin ten dotyczy zarówno kart debetowych, jak i kart kredytowych

(zob. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30)).
Pracownik nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia złożonego po terminie; jego ocenę zastrzega się dla jednostki „Centrum Monitorowania Transakcji”.

7.1. Przyjmij zgłoszenie transakcji nieautoryzowanej.

- 7.1.1. Zweryfikuj tożsamość zgłaszającego zgodnie z częścią o przyjmowaniu zgłoszeń.
- 7.1.2. Jeśli karta nie została jeszcze zablokowana, najpierw wykonaj blokadę, a następnie kontynuuj rejestrację zgłoszenia.
- 7.1.3. Zarejestruj w rejestrze zgłoszeń RZK każdą kwestionowaną transakcję odrębnym wpisem: data, kwota, akceptant, rodzaj transakcji (fizyczna, zbliżeniowa, internetowa, w bankomacie).

7.2. Zbierz od Klienta informacje potrzebne do analizy.

- 7.2.1. Czy karta była w posiadaniu Klienta w momencie transakcji i gdzie się znajdowała.
- 7.2.2. Czy PIN, dane karty lub kody jednorazowe były udostępniane innym osobom, także w rozmowie z osobą podającą się za pracownika Banku.
- 7.2.3. Czy Klient dostał powiadomienie SMS lub w aplikacji o transakcji i jak zareagował.
- 7.2.4. Czy Klient zgłosił sprawę policji i czy posiada potwierdzenie zgłoszenia.

7.3. Zaproponuj Klientowi złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu F-BEZ-02.

- 7.3.1. Oświadczenie nie jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia ani zwrotu, lecz ułatwia analizę i ewentualny spór z organizacją płatniczą.
- 7.3.2. Jeśli Klient odmawia złożenia oświadczenia, zapisz to w rejestrze i kontynuuj rozpatrywanie zgłoszenia.

7.4. Potwierdź zgłoszenie Klientowi.

- 7.4.1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na trwałym nośniku przekazuje się nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od przyjęcia.
- 7.4.2. W potwierdzeniu wskaż numer sprawy, listę kwestionowanych transakcji oraz informację o dalszych etapach.

Analizę zgłoszenia prowadzi jednostka „Centrum Monitorowania Transakcji”. Analiza wstępna powinna być zakończona w terminie 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, a w każdym przypadku przed upływem terminu na zwrot środków.

7.5. Zbierz dane o kwestionowanych transakcjach.

- 7.5.1. Pobierz dane autoryzacji: sposób uwierzytelnienia, czy użyto chipa, PIN, silnego uwierzytelniania, adres IP i identyfikator urządzenia dla transakcji internetowych.
- 7.5.2. Zweryfikuj historię alertów w systemie monitorowania transakcji SMT-PRZYKŁAD a także wcześniejszy kontakt z Klientem.
- 7.5.3. Porównaj miejsce i czas transakcji z lokalizacją Klienta a także jego dotychczasowym profilem użycia karty.

7.6. Zbadaj okoliczności transakcji.

- 7.6.1. Zweryfikuj, czy transakcja została poprawnie uwierzytelniona i czy nie wystąpiły nieprawidłowości po stronie Banku lub akceptanta.
- 7.6.2. Zweryfikuj, czy zachowanie Klienta nie wskazuje na umyślne lub rażąco niedbałe

naruszenie obowiązków, w szczególności udostępnienie danych uwierzytelniających.

- 7.6.3. Oceń, czy zachodzą okoliczności wskazujące na oszustwo ze strony Klienta; wniosek taki wymaga udokumentowanych podstaw, a nie samych podejrzeń.

7.7. Podejmij rekomendację co do rozstrzygnięcia.

- 7.7.1. Rekomendacja: zwrot, zwrot z jednoczesnym sporem z organizacją płatniczą, odmowa zwrotu w przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa albo uznanie transakcji za autoryzowaną.

- 7.7.2. Rekomendację zatwierdza kierownik Centrum Monitorowania Transakcji, a w sprawach powyżej 5 000,00 zł — jednostka „Departament Bezpieczeństwa”.

- 7.7.3. Rekomendację odnotuj w rejestrze wraz z uzasadnieniem.

Reklamację rejestruje każdy pracownik Banku, niezależnie od formy jej złożenia i komórki, do której wpłynęła. Wpisanie do rejestru wykonuje się niezwłocznie, a dalsze czynności prowadzi Biuro Reklamacji.

7.8. Zarejestruj reklamację i nadaj jej numer sprawy.

- 7.8.1. Ustal formę zgłoszenia: pisemną, ustną lub elektroniczną.

- 7.8.2. Przy zgłoszeniu ustnym sporządź protokół i wydaj go Klientowi na jego żądanie.

7.9. Potwierdź Klientowi przyjęcie reklamacji na trwałym nośniku.

7.10. Przekaż sprawę do rozpatrzenia i zachowaj termin odpowiedzi: 15 dni dla usług płatniczych oraz 25 dni dla pozostałych.

- 7.10.1. Gdy termin jest zagrożony, powiadom Klienta o przyczynie i nowym terminie, nie dłuższym niż 35 dni.

7.11. Wyślij odpowiedź w trybie przewidzianym przepisami (zob. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823)) i zamknij sprawę w rejestrze.

Zgłoszenia dotyczące transakcji wykonanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a nie kartą, wymagają dodatkowych czynności, ponieważ w tym przypadku nie ma możliwości sporu z organizacją płatniczą, a środki trafiają często do odbiorcy w innym banku.

7.12. Zwróć się do banku odbiorcy o wstrzymanie środków.

- 7.12.1. Wyślij w dniu zgłoszenia prośbę o zwrot lub wstrzymanie środków na rachunku odbiorcy, podając dane przelewu i krótki opis zdarzenia.

- 7.12.2. Prośbę przekaz za pośrednictwem kanału przeznaczonego do współpracy między bankami oraz powiadom o niej organy ścigania.

7.13. Przeanalizuj okoliczności zlecenia przelewu.

- 7.13.1. Sprawdź, z jakiego urządzenia i adresu IP zlecono przelew a także czy urządzenie było wcześniej znane Bankowi.

- 7.13.2. Sprawdź, czy przed przelewem nie dodano nowego odbiorcy, nie zmieniono limitów albo nie zarejestrowano nowego urządzenia zaufanego.

7.13.3. Ustal, jaki element silnego uwierzytelniania został użyty i czy zachodziło ryzyko, że został udostępniony przez Klienta.

7.14. Oceń zakres zwrotu.

7.14.1. Jeżeli Klient nie wyraził zgody na transakcję, zastosuj terminy i zasady zwrotu przewidziane dla transakcji nieautoryzowanych.

7.14.2. Jeżeli Klient sam zlecił przelew pod wpływem oszusta, transakcja jest autoryzowana; powiadom Klienta o możliwościach dochodzenia środków i zgłoś sprawę policji.

8. Opis postępowania — zwrot środków i spór z organizacją płatniczą

Co do zasady Bank zwraca kwotę transakcji nieautoryzowanej do końca następnego dnia roboczego po stwierdzeniu transakcji nieautoryzowanej lub po otrzymaniu zgłoszenia, przywracając rachunek do stanu sprzed obciążenia, z uwzględnieniem opłat i odsetek, którymi rachunek został obciążony. Termin ten liczy się od przyjęcia zgłoszenia przez dowolnego pracownika, a nie od zakończenia analizy. Dla kart kredytowych obowiązuje termin: do końca następnego dnia roboczego.

8.1. Przekaż do realizacji zwrot środków.

8.1.1. Dyspozycję zwrotu przekazuje jednostka „Centrum Monitorowania Transakcji” do jednostki „Departament Operacji” z potwierdzeniem terminu realizacji.

8.1.2. Zwrot ujmij na rachunku z datą waluty dnia obciążenia, aby Klient nie poniósł dodatkowych kosztów ani utraty odsetek.

8.1.3. Dla kart kredytowych skoryguj saldo zadłużenia a także odsetki naliczone od kwestionowanej kwoty.

8.2. Poinformuj Klienta o zwrocie.

8.2.1. Poinformuj Klienta o kwocie, dacie zwrotu i dalszym przebiegu sprawy.

8.2.2. Wskaż, że w razie późniejszego stwierdzenia, iż transakcja była autoryzowana, Bank ponownie obciąży rachunek, powiadamiając o tym Klienta.

8.3. Zastosuj wyjątki od zwrotu w terminie.

8.3.1. Zwrot można wstrzymać tylko, gdy Bank ma uzasadnione i należyte udokumentowane podstawy do podejrzewania oszustwa i powiadomił o tym organy ścigania; decyzję podejmuje jednostka „Departament Bezpieczeństwa”.

8.3.2. Zawiadomienie organów ścigania następuje w terminie 2 dni roboczych od podjęcia decyzji o wstrzymaniu zwrotu.

8.3.3. O wstrzymaniu zwrotu powiadom Klienta pisemnie, wskazując, że Bank przekazał sprawę właściwym organom, bez ujawniania informacji, których przekazanie jest zabronione.

Ocena zakresu odpowiedzialności Klienta za transakcje nieautoryzowane następuje tylko na podstawie okoliczności ustalonych w toku postępowania wyjaśniającego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30), i nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji Klienta w stosunku do postanowień dokumentów „Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych Bank Przykładowy S.A.” i „Regulamin kart

kredytowych Bank Przykładowy S.A.”.

Przy ocenie odpowiedzialności stosuje się zasady:

- 1) w przypadku transakcji nieautoryzowanych wynikłych z utraty karty, jej kradzieży lub przywłaszczenia Klient odpowiada do kwoty 50,00 zł w odniesieniu do kart debetowych, a w odniesieniu do kart kredytowych — do równowartość 50 euro;
- 2) odpowiedzialność ograniczona nie ma zastosowania, jeśli Klient nie mógł stwierdzić utraty, kradzieży lub przywłaszczenia karty przed transakcją, jeżeli utrata wynikała z działania pracownika Banku lub jeśli Bank nie wymagał silnego uwierzytelniania;
- 3) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje, które umożliwił umyślnie lub wskutek umyślnego albo rażąco niedbałego naruszenia obowiązków, zwłaszcza przez ujawnienie PIN, hasła lub kodów jednorazowych;
- 4) po przyjęciu zgłoszenia utraty, kradzieży lub nieuprawnionego użycia Klient nie odpowiada za transakcje wykonane po zgłoszeniu, chyba że działał umyślnie.

Przypisanie Klientowi odpowiedzialności za rażące niedbalstwo wymaga zatwierdzenia przez kierownika jednostki „Centrum Monitorowania Transakcji” i odnotowania w rejestrze uzasadnienia. Samo użycie prawidłowego PIN lub kodu jednorazowego nie jest wystarczającym dowodem rażącego niedbalstwa.

Jeżeli kwestionowana transakcja kartowa została rozliczona za pośrednictwem organizacji płatniczej, a Bank zwrócił Klientowi środki, jednostka „Centrum Monitorowania Transakcji” wszczyna spór z organizacją płatniczą w celu odzyskania środków od banku akceptanta. Prowadzenie sporu nie opóźnia zwrotu środków Klientowi.

8.4. Określ podstawę sporu.

- 8.4.1. Transakcja nieautoryzowana (karta utracona, skradziona lub skopiowana), transakcja podwójnie obciążona, niewykonana usługa lub niedostarczony towar, kwota inna niż uzgodniona, anulowana subskrypcja.
- 8.4.2. Dla każdej podstawy sprawdź warunki formalne wymagane przez organizację płatniczą a także wymagane załączniki.

8.5. Przygotuj dokumentację sporu na formularzu F-BEZ-03.

- 8.5.1. Dokumentacja obejmuje dane transakcji, dowody autoryzacji, oświadczenie Klienta, korespondencję z akceptantem i potwierdzenie zgłoszenia na policję, jeżeli zostało złożone.
- 8.5.2. Dokumentację przygotowuje się w terminie 10 dni roboczych od dyspozycji zwrotu.

8.6. Wnieś spór w terminie.

- 8.6.1. Spór należy wnieść najpóźniej w terminie 120 dni od dnia transakcji lub dnia, w którym usługa miała być wykonana, o ile zasady organizacji płatniczej nie przewidują terminu krótszego.
- 8.6.2. Spór wnosi się za pośrednictwem systemu rozliczeniowego; potwierdzenie wniesienia dołączyć do akt.

8.7. Obsłuż odpowiedź banku akceptanta.

- 8.7.1. Bank akceptanta może uznać spór albo przedstawić dowody; odpowiedź należy

ocenić w terminie wskazanym przez organizację płatniczą, nie dłuższym niż 45 dni od jej otrzymania.

8.7.2. Jeżeli spór został uznany, zaksięguj odzyskane środki na rachunku wewnętrznym i rozlicz je z kosztami; Klient nie jest ponownie obciążany.

8.7.3. Jeśli odpowiedź jest dla Banku niekorzystna, rozważ ponowne wniesienie sporu lub zamknięcie sprawy i odnotuj stratę w rejestrze nadużyć.

Spór z organizacją płatniczą prowadzi się niezależnie od zwrotu na rzecz Klienta, ale wymaga zachowania dowodów. Poniżej opisano, jak postępować w typowych sytuacjach.

1. **Transakcja internetowa bez silnego uwierzytelniania.** Spór oparty jest na braku uwierzytelnienia po stronie akceptanta; do wniosku dołącza się dane autoryzacji. Jeśli akceptant przedstawi dowód, że transakcja została uwierzytelniona, sprawę zamyka się i ocenia ponownie odpowiedzialność Klienta.
2. **Transakcja z kartą utraconą.** Spór opiera się na oświadczeniu Klienta oraz dowodzie zgłoszenia utraty; transakcje po zgłoszeniu są podstawą dla roszczeń wobec akceptanta, jeżeli akceptant nie zastosował wymaganych zabezpieczeń.
3. **Towar lub usługa niezgodne z umową.** Klient najpierw próbuje rozwiązać sprawę z akceptantem; do wniosku o spór dołącza korespondencję, a Bank przyjmuje wniosek tylko wtedy, gdy nie upłynął termin 120 dni od transakcji lub od dnia, w którym usługa miała być wykonana.
4. **Dwukrotne obciążenie.** Sprawdź, czy nie ma dwóch różnych transakcji o tej samej kwocie; jeśli dane wskazują na duplikat, spór wnosi się bez zbędnej zwłoki, a Klientowi zwraca się kwotę podwójnego obciążenia.

9. Przypadki szczególne

1. **Zgłoszenie przez osobę nieuprawnioną lub niezwyfikowaną.** Jeśli osoba zgłaszająca nie potwierdziła tożsamości, pracownik nie ujawnia informacji o rachunku, lecz — jeśli zgłoszenie jest wiarygodne — stosuje blokadę zachowawczą karty. Blokada zachowawcza ma charakter czasowy; jej zniesienie wymaga potwierdzenia przez posiadacza rachunku.
2. **Zgłoszenie przez osobę trzecią** (na przykład członka rodziny albo osobę, która znalazła kartę). Pracownik przyjmuje informację, blokuje kartę czasowo i zawiadamia posiadacza rachunku, a znalezioną kartę przyjmuje do depozytu lub poleca zniszczyć.
3. **Znaleziona karta Klienta.** Jeżeli Klient odnajdzie kartę po jej zastrzeżeniu, nie może jej użyć; karta jest niszczona w obecności pracownika albo przyjmowana do zniszczenia.
4. **Karta pozostająca w bankomacie.** Karta zatrzymana przez bankomat jest blokowana przez system; Klient może zażądać wydania karty zastępczej. trzykrotne błędne wprowadzenie PIN powoduje zablokowanie karty i jej zatrzymanie w bankomacie.
5. **Zgłoszenie z zagranicy.** Klient dzwoni pod numer +48 800 000 003. Karta zastępcza może zostać wysłana na adres za granicą lub, w nagłych przypadkach, wydana w formie awaryjnej przez sieć organizacji płatniczej; koszty takiej usługi określa taryfa opłat i prowizji.
6. **Karta kredytowa i karty dodatkowe.** Zastrzeżenie karty głównej powoduje

zastrzeżenie kart dodatkowych na żądanie posiadacza; zastrzeżenie karty dodatkowej nie wpływa na kartę główną. Zasady rozliczenia zadłużenia określa „Regulamin kart kredytowych Bank Przykładowy S.A.”.

7. **Klient nie rozpoznaje transakcji, lecz nie utracił karty.** Pracownik zakłada, że dane karty mogły zostać skopiowane, zastrzega kartę i traktuje sprawę jako zgłoszenie transakcji nieautoryzowanej.
8. **Zgłoszenie dotyczące transakcji autoryzowanej przez Klienta.** Jeśli Klient przyznaje, że wykonał transakcję, lecz został wprowadzony w błąd przez oszusta, transakcja co do zasady jest autoryzowana; pracownik przyjmuje zgłoszenie, informuje Klienta o możliwościach odzyskania środków, zgłasza sprawę do jednostki „Centrum Monitorowania Transakcji” i zaleca powiadomienie policji. O obowiązku zwrotu rozstrzyga jednostka „Departament Bezpieczeństwa”.
9. **Klient w trudnej sytuacji życiowej** (choroba, brak możliwości wizyty w placówce). Kierownik placówki może zdecydować o przyjęciu oświadczenia drogą elektroniczną lub telefonicznie, o ile tożsamość Klienta została potwierdzona.
1. **Karta wspólna dla współposiadaczy rachunku.** Każdy ze współposiadaczy może zgłosić zastrzeżenie karty wydanej do wspólnego rachunku; zgłoszenie jednego z nich skutkuje zablokowaniem karty wszystkich użytkowników, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. **Karta wydana osobie niepełnoletniej.** Zastrzeżenie może zgłosić zarówno użytkownik, jak i przedstawiciel ustawowy. O fakcie zastrzeżenia informuje się przedstawiciela ustawowego, a kartę zastępczą wydaje się według zasad przewidzianych dla kart tego typu.
3. **Karta firmowa.** Zgłoszenia przyjmuje się od użytkownika karty a także od osób upoważnionych do reprezentowania firmy; o zastrzeżeniu informuje się osobę wskazaną w umowie jako opiekuna rachunku. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy za transakcje nieautoryzowane są odrębne i wynikają z umowy rachunku firmowego.
4. **Zgon posiadacza karty.** Po powzięciu informacji o zgonie karty zablokuj trwale, zatrzymaj wydawanie kart zastępczych i skieruj sprawę do jednostki obsługującej spadki; nie przyjmuj zgłoszeń od osób, które nie wykazały uprawnień.
5. **Skradziona tożsamość.** Jeśli Klient twierdzi, że karta lub rachunek zostały założone przez osobę, która posłużyła się jego danymi, zastrzeż produkty, wstrzymaj korespondencję na adres wskazany we wniosku i skieruj sprawę jednostce „Departament Bezpieczeństwa” a także jednostce „Departament Zgodności”.

10. Monitorowanie transakcji i przeciwdziałanie nadużyciom

Centrum Monitorowania Transakcji prowadzi całodobowy monitoring transakcji kartowych i elektronicznych z wykorzystaniem systemu monitorowania transakcji SMT-PRZYKŁAD. System ocenia ryzyko każdej transakcji na podstawie profilu Klienta, lokalizacji, kwoty, rodzaju akceptanta i częstotliwości operacji. Alerty o wysokim ryzyku są weryfikowane przez analityka niezwłocznie, a pozostałe w kolejności ustalonej w instrukcji stanowiskowej.

Sygnałami wymagającymi natychmiastowej weryfikacji są w szczególności:

- 1) trzy transakcje w ciągu 10 minut w różnych krajach lub u akceptantów o podwyższonym ryzyku;
- 2) transakcja w krótkim odstępie czasu od zmiany danych kontaktowych, hasła lub urządzenia zaufanego;
- 3) seria transakcji o niskiej kwocie służąca sprawdzeniu ważności karty;
- 4) transakcja internetowa bez poprawnego silnego uwierzytelniania z urządzenia nieznanego Bankowi;
- 5) wypłata gotówki w bankomacie za granicą bezpośrednio po transakcji w kraju.

10.1. Zbadaj alert i podejmij decyzję.

10.1.1. Skontaktuj się z Klientem telefonicznie w terminie 30 minut od powstania alertu, używając numeru zapisanego w systemie, a nie numeru podanego w wiadomości.

10.1.2. Jeżeli Klient potwierdza transakcję, zamknij alert i zapisz uwagę do profilu.

10.1.3. Jeżeli Klient zaprzecza lub kontakt jest niemożliwy, a ryzyko jest wysokie, zablokuj czasowo kartę i wyślij powiadomienie w aplikacji.

10.2. Zarejestruj zdarzenie w rejestrze nadużyć.

10.2.1. Wpisz typ nadużycia (karta utracona, skradziona, skopiowana, phishing, przejęcie konta, oszustwo socjotechniczne), kwotę i akceptanta.

10.2.2. Przekaż do jednostki „Departament Bezpieczeństwa” informacje o nowych schematach, aby uzupełnić reguły monitoringu.

Reguły monitoringu przygotowuje analityk jednostki „Departament Bezpieczeństwa”, a zatwierdza je kierownik jednostki. Reguły dzielą się na trzy grupy: reguły blokujące (transakcja jest odrzucana), reguły alertujące (transakcja jest realizowana, a analityk otrzymuje alert) a także reguły informacyjne (zdarzenie jest tylko rejestrowane do analiz).

Każda nowa reguła, przed wprowadzeniem do systemu monitorowania:

- 1) jest testowana na danych historycznych, aby oszacować liczbę fałszywych alarmów;
- 2) jest oceniana pod kątem wpływu na doświadczenie Klientów, zwłaszcza ryzyka odrzucenia prawidłowych transakcji;
- 3) otrzymuje opis w repozytorium reguł wraz z datą wprowadzenia, autorem i przesłanką biznesową;
- 4) jest wprowadzana etapowo — najpierw w trybie obserwacji, następnie w trybie alertów, a dopiero po pozytywnej ocenie w trybie blokującym.

Reguły są przeglądane co kwartał. Reguły o niskiej skuteczności są wyłączane lub modyfikowane.

11. Kontrola i nadzór

Kontrola przestrzegania procedury jest prowadzona na trzech poziomach: bieżącej kontroli przełożonych, kontroli jednostki „Departament Bezpieczeństwa” oraz niezależnej kontroli jednostki „Departament Zgodności”.

Kontrola obejmuje w szczególności:

- 1) weryfikacyjne sprawdzenie, czy czas blokady karty nie przekroczył 5 minut;
- 2) kompletność wpisów w rejestrze zgłoszeń RZK a także zgodność statusów z dokumentacją;
- 3) dotrzymanie terminu zwrotu do końca następnego dnia roboczego oraz uzasadnienie każdego wyjątku od niego;
- 4) poprawność weryfikacji tożsamości zgłaszających, w tym próby nieuprawnionego ujawnienia informacji;
- 5) przegląd uprawnień pracowników do zastrzegania kart i odblokowywania dostępu, wykonywany co kwartał.

Wyniki kontroli są przekazywane właścicielowi procedury. Stwierdzone nieprawidłowości wymagają planu naprawczego z terminem wykonania; w razie powtarzających się uchybień kierownik jednostki może zostać zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników.

Miesięczne sprawozdanie dla właściciela procedury zawiera wskaźniki:

- 1) liczbę zgłoszeń zastrzeżeń według kanałów a także średni czas od przyjęcia zgłoszenia do blokady;
- 2) liczbę zgłoszeń transakcji nieautoryzowanych, wartość zwrotów i odsetek spraw zakończonych odmową;
- 3) odsetek zwrotów zrealizowanych w terminie do końca następnego dnia roboczego, wraz z wyjaśnieniem przypadków opóźnień;
- 4) liczbę sporów z organizacją płatniczą, ich skuteczność i wartość odzyskanych środków;
- 5) liczbę alertów monitoringu, odsetek fałszywych alarmów oraz średni czas reakcji analityków.

Sprawozdanie przekazuje się jednostce „Departament Zgodności” a także Zarządowi w formie zestawienia kwartalnego. Odchylenia od wartości docelowych wymagają komentarza i planu działań.

12. Dokumentacja i archiwizacja

Dokumentację sprawy stanowią:

- 1) wpis w rejestrze zgłoszeń RZK wraz z historią czynności i datą oraz godziną blokady;
- 2) formularze F-BEZ-01, F-BEZ-02 i F-BEZ-03, jeżeli zostały wypełnione;
- 3) nagrania rozmów i zapisy czatu — przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Infolinii;
- 4) dane autoryzacji transakcji i wyniki analizy jednostki „Centrum Monitorowania Transakcji”;
- 5) korespondencja z Klientem, organami ścigania, akceptantem i organizacją płatniczą;
- 6) decyzje o odmowie lub wstrzymaniu zwrotu wraz z uzasadnieniem.

Dokumentację przechowuje się przez 5 lat od zamknięcia sprawy, a w przypadku sprawy objętej postępowaniem karnym lub sądowym — do jego prawomocnego zakończenia.

Dostęp do dokumentacji mają wyłącznie osoby upoważnione; każdy dostęp jest odnotowywany w systemie.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) zabezpieczać dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie przekazywać danych poza struktury Banku bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, kieruje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

13. Postanowienia końcowe

Procedurę oznaczono symbolem BP/PRO/10, wersja 1; obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r. Zatwierdza ją Zarząd Banku Przykładowego S.A., a jej właścicielem jest Departament Bezpieczeństwa.

Załączniki do procedury stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, zwłaszcza ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30), a także postanowienia regulaminów kart płatniczych.

Zmiany procedury wprowadza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje przechowuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1

Lista kontrolna zgłoszenia

Poniższą listę pracownik wypełnia przy każdym zgłoszeniu zastrzeżenia karty lub transakcji nieautoryzowanej; wypełnioną listę dołącza się do akt sprawy.

- ☐ Zgłoszenie przyjęto i zarejestrowano w rejestrze zgłoszeń RZK
- ☐ Zweryfikowano tożsamość osoby zgłaszającej
- ☐ Kartę zastrzeżono lub zablokowano czasowo w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD
- ☐ Zablokowano tokeny płatności mobilnych powiązane z kartą
- ☐ Zablokowano dostęp do bankowości elektronicznej, jeśli było to konieczne
- ☐ Przekazano Klientowi numer zgłoszenia oraz datę i godzinę blokady
- ☐ Zapytano o kartę zastępczą i w razie potrzeby złożono zamówienie
- ☐ Wyjaśniono Klientowi zasady zgłaszania transakcji nieautoryzowanych i terminy
- ☐ Zarejestrowano każdą kwestionowaną transakcję odrębnym wpisem
- ☐ Wypełniono formularz zgłoszenia, a oświadczenie Klienta załączono lub odnotowano odmowę
- ☐ Sprawę przekazano do Centrum Monitorowania Transakcji, jeżeli wymagała tego procedura
- ☐ Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysłano na trwałym nośniku w terminie

Załącznik nr 2

Zestawienie terminów

Wykaz terminów stosowanych w procedurze (wartości obowiązują w dniu wejścia w życie procedury).

Czynność	Termin
Zablokowanie karty po przyjęciu zgłoszenia	5 minut
Potwierdzenie zastrzeżenia na trwałym nośniku	do końca następnego dnia roboczego
Dostarczenie karty zastępczej	5 dni roboczych
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia transakcji nieautoryzowanej	1 dnia roboczego
Analiza wstępna zgłoszenia	3 dni roboczych
Zwrot środków za transakcję nieautoryzowaną	do końca następnego dnia roboczego
Zgłoszenie transakcji nieautoryzowanej przez Klienta	13 miesięcy
Zawiadomienie organów ścigania po decyzji o wstrzymaniu zwrotu	2 dni roboczych
Wniesienie sporu z organizacją płatniczą	120 dni
Archiwizacja dokumentacji	5 lat

Załącznik nr 3

Wzór formularza zgłoszenia

Układ pól formularza F-BEZ-01 „Zgłoszenie zastrzeżenia karty lub transakcji nieautoryzowanej”.

Pole	Zakres informacji
Dane zgłaszającego	imię i nazwisko, numer rachunku, ostatnie cztery cyfry karty, sposób weryfikacji
Rodzaj zdarzenia	utrata, kradzież, przywłaszczenie, skopiowanie danych, nieuprawnione użycie
Data i miejsce zdarzenia	data, godzina i miejsce, jeżeli są znane
Wykonane czynności	zastrzeżenie, blokada czasowa, blokada dostępu, karta zastępcza
Kwestionowane transakcje	data, kwota, akceptant, rodzaj transakcji
Zawiadomienie organów ścigania	tak lub nie, numer i data zgłoszenia, jednostka
Podpisy	Klient, pracownik przyjmujący, kierownik placówki w przypadku odstępstwa